

1502015-63.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155505/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25439594 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2155505 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA

Em 14 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502015-63.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000814

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155505/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25439594 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2155505 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA

Em 14 de setembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Antes do início dos trabalhos, foi constatado que, malgrado o réu tenha sido notificado, não houve a citação dele, após o recebimento da denúncia. Assim, procedeu-se à cientificação e citação do acusado, na presença do Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Fernando Catache Borian, Defensor Público, ora defendendo o acusado RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA; o acusado referido; e a testemunha Willian José de Agostini, que prestou seu depoimento. As Partes desistem da oitiva de Ítalo Felipe Silva Lima, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação

da MM. Juíza: "VISTOS. RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022. (p. 103) e o réu foi citado. Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. O Defensor requereu, preliminarmente, a nulidade, no mérito requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do delito. É O RELATÓRIO. DECIDO.

Primeiramente, não verifico a nulidade apontada pela defesa, pois o policial ouvido em juízo justificou de forma suficiente os motivos da abordagem do acusado. No mérito, a ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação e disse que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam. O policial militar Willian confirmou a localização de drogas nas proximidades do local onde o réu estava e disse que ele admitiu a propriedade delas. Pois bem. Embora existam fortes indícios contra o réu, que admitiu o crime em solo policial, deve ser acolhida a manifestação do titular da ação penal para reconhecimento da fragilidade probatória. Assim, é o caso de aplicação do princípio do "in dubio pro reo" para desclassificar o crime indicado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu respondeu ao processo preso, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. O Ministério Público, o Defensor e o Réu informaram que não desejam recorrer da Sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA
RG: 62054711, RJI: 181342015-15
Data De Nascimento: 05/06/1999
Filiação: pai VALDIR TEIXEIRA, mãe ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA
Residência: RUA EGYDIO CORRADI BELTRAMI, 50, CASA, JARDIM ORLANDO OMETTO, RUA EGYDIO CORRADI BELTRAMI, JAU-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.